

1502279-96.2018.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... a entrevista, ele confessou o furto e indicou uma lixeira como sendo o local onde escondera os cabos. Simultaneamente à entrevista feita por Raony, Luiz achou os fios. A prova oral é coroada pelo auto de exibição e apreensão de fl.11. Existe, pois, certeza visual do furto e da autoria. A alegação de que Moacir teria autorizado o réu a empalmar os cabos não é verdadeira. Se o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

5ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Centro, Santos - SP - cep 11013-910

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1502279-96.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2013882/2018 - 7º

Distrito Policial de Santos, 1610/2018 - 7º Distrito Policial de Santos

Justiça Gratuita

Aos 23 de novembro de 2022, às 15 horas, em sala de videoconferência criada no Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução e Julgamento - 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos - Proc. 1502279-96.2018.8.26.0536 - RÉU IGOR LOPES ARENCIANO SILVERIO - 23.11.2022 - 15h", nos termos do Comunicado n. 284, em caráter excepcional, ante a impossibilidade de acesso físico ao fórum e em razão da pandemia Covid 19, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Santos, Dr. WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO, comigo Escrevente ao final nomeado, conectados à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberto o ato, com as formalidades legais, foram observadas, no lobby da sala virtual, as exitosas conexões e presenças da Dr. Mônica Magarinos Torralbo Gimenez, DD. Promotora de Justiça, do réu Igor Lopes Arenciano Silvério, preso no Centro de Detenção Provisória de São Vicente/SP, acompanhado da Dr. Tânia Cristina Oliveira dos Santos, DD. Defensora Pública do Estado de São Paulo, acompanhado de seu patrono, do representante da vítima Rogério J.S.P., e das testemunhas arroladas pela acusação, Raony Cunha Batista, Luiz Ricardo Brito Luz e Moacir de Souza Filho. Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito: "Considerando que o direito à própria imagem faz parte do núcleo dos direitos personalíssimos, intimamente ligados à personalidade; Considerando que, quando captadas em processo judicial, as imagens tornam-se documento público acessível a um número indeterminado de pessoas; Considerando que o juízo não pode restringir tal acesso e, por conseguinte, impedir a divulgação das imagens, muito menos assegurar que essas sejam apresentadas de modo compatível com a dignidade humana; Considerando que a maioria absoluta dos ouvidos por este juízo não são o que se chama de "pessoa pública"; Considerando que muitos dos ouvidos por este juízo estão

em situação de fragilidade porque vítimas ou acusados de crime; Considerando que a sala de audiência é ambiente especial, onde manifestações ganham extraordinárias características, principalmente quando há debate entre as partes e quando há comoção dos ouvidos, o que se presta a sensacionalismo e publicidade excessiva; Considerando que a imagem colhida nessas circunstâncias, quando publicada, pode acender a ideia de vingança; Considerando que o registro de som contém fielmente a manifestação dos ouvidos e é substrato suficiente para que se forme prova lícita, sendo, na maioria absoluta dos casos, dispensável a filmagem do ato; Considerando que, em 26 de janeiro de 2017, a Rede Record de televisão, publicou, em rede nacional, imagens desta sala de audiência sem autorização deste juízo e, até onde se sabe, das pessoas expostas, delibero colher de cada um dos ouvidos (vítimas, testemunhas, declarantes e interrogados) manifestação sobre o registro de suas imagens e somente filmá-los se autorizado." Pelas partes foi dito que autorizavam o registro de suas imagens. Foram adicionadas, a partir do lobby uma a uma, à audiência virtual, o representante da vítima e as testemunhas arroladas pela acusação Raony Batista, Luiz Luz e Moacir Filho, regularmente identificadas pela exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Não foi observado pelo juízo nenhum indício de quebra da incomunicabilidade. Também as partes não apontaram qualquer indicação de desrespeito à incomunicabilidade. Após, o representante da vítima e a testemunha Moacir manifestaram constrangimento em depor na presença do acusado. Pelo MM. Juiz foi decidido: "O constrangimento é evidente e justificado, dada a natureza do crime. Assim sendo, com fundamento no artigo 217, CPP, delibero ouvir a vítima/testemunha sem a presença do acusado. Ele permanecerá aguardando no lobby. A defesa poderá, a qualquer momento, avistar-se com ele, momento em que a arguição será suspensa." O acusado foi retirado da sala virtual e permaneceu aguardando o reingresso no lobby. Pelo MM. Juiz foi anunciado às partes que, dada a decisão baixada pelo STJ no HC 121216/DF, ele somente faria perguntas complementares às testemunhas, ficando a cargo das partes a arguição inicial. Não houve protesto. Em seguida, foi ouvido o representante da vítima e a testemunha. Permaneceram então na sala somente o réu e sua defensora para que pudessem manter conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotora e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. Aguardaram fora do ambiente virtual até que a Dr. Defensora os avisou, por meio do chat, o encerramento da entrevista. Após, foi o réu interrogado. Nos termos da Lei 11.419/06 e da Lei 11.719, de 20.06.2008, o ato foi gravado no App Microsoft Teams (artigo 405, § 1º do Código de Processo Penal). Fica consignado que as partes estão autorizadas a terem contato com o registro das gravações, nos termos do § 2º do art. 405, CPP, sendo desnecessária a realização de transcrição, por força de Lei. A presente gravação serve como prova em processos judiciais. Pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução. Após, as partes afirmaram que não tinham outras diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi aberto os debates, os quais foram também apresentados e gravados nesta audiência virtual. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. IGOR LOPES ARENCIANO SILVERIO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, "caput", do Código Penal. Diz a denúncia: Consta dos inclusos autos de inquérito policial digital que em 24 de junho de 2018, por volta das 11h20m, na Rua Goitacazes, Gonzaga, Santos, IGOR LOPES ARENCIANO SILVÉRIO, qualificado na p. 15, subtraiu para ele 30 metros de cabo de cobre, avaliado em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente à CPFL. Moacir de Souza Filho trabalhava no local. Os cabos de cobre foram desligados e retirados da rede, enrolados e colocados no chão. Neste momento, o denunciado se aproximou e perguntou a respeito os cabos. Moacir disse que iria reutilizar os cabos de cobre. Num momento de distração do trabalhador o denunciado se apoderou dos cabos de cobre. A Polícia Militar foi acionada. Policiais militares, tomando conhecimento do crime e das características físicas e de vestimenta do criminoso pelo COPOM, durante um patrulhamento, notaram a atitude suspeita do denunciado. No momento da aproximação dos policiais, o denunciado demonstrou nervosismo. Num primeiro momento, na busca pessoal, nada foi encontrado. Porém, ao ser perguntado a respeito do crime, o denunciado admitiu a autoria, indicando o local em que os cabos subtraídos foram escondidos. Numa lixeira

indicada pelo indiciado os cabos foram encontrados. Os policiais conduziram o denunciado para a Delegacia de Polícia em que foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O feito foi condicionalmente suspenso. Contudo, o réu descumpriu as condições impostas e assumidas e deixou seu endereço sem advertir o juízo. Em consequência, o benefício foi revogado. A Dr. Defensora Pública ofertou resposta. Foram ouvidos o representante da vítima e três testemunhas arroladas pela acusação. O réu foi interrogado. A Dr. Promotora de Justiça postulou a condenação, entendendo comprovados os fatos articulados na denúncia. Alvitrou a imposição de pena mínima e a concessão dos favores legais. A Dr. Defensora Pública bateu-se pela absolvição. Calçada no princípio da insignificância, afirmou a atipicidade material da conduta. Ademais, requereu a concessão dos benefícios legais, notadamente do privilégio. É o relatório. DECIDO. O acusado, que permanecera calado durante a lavratura do auto de prisão em flagrante delito (fl.15), diante desse juízo admitiu haver pegado os cabos elétricos, mas alegou que o fizera com a autorização dos funcionários da vítima. Disse que, na data dos fatos, ao passar pelo bairro do Gonzaga, deparou com uma equipe de eletricitistas da CPFL que substituía cabos elétricos. Os fios estavam jogados no chão. Ele se aproximou de um dos eletricitistas e lhe pediu a doação de parte dos cabos. Passava por grave dificuldade financeira e aquele material bem mitigaria as necessidades de sua família. O eletricitista respondeu que ele não estava "vendo nada". A resposta dúbia causou insegurança ao acusado. Mesmo assim, movido pela necessidade, o réu pegou alguns cabos e partiu. Pouco depois, foi abordado por policiais militares. Na iminência da abordagem, ele colocou os fios em uma lixeira. Todavia, assim que abordado, esclareceu os fatos e apontou a lixeira, onde, por receio, depositara a coisa. A prova, sobre confirmar a subtração confessada, demonstra que o réu não estava autorizado pelo pessoal da vítima. Moacir Souza, o eletricitista mencionado pelo réu, disse que fazia a observação de segurança dos colegas que substituíam a fiação. Parte dos cabos trocados estava no chão. O réu o abordou e lhe perguntou se poderia recolher aquele material. A testemunha respondeu que não, pois os fios deveriam ser recolhidos à CPFL. Poucos minutos depois, Moacir deu por falta de um rolo de cabos e do acusado. Relatou o que se passara a seu supervisor Rogério Passos. Este chamou a polícia. Uma guarnição policial militar encontrou o réu e recuperou os fios minutos depois. O relato de Moacir é confirmado pelo depoimento de Rogério. A prova oral se fecha pelos testemunhos dos policiais militares Raony Batista e Luiz Luz. Durante serviço de patrulhamento, via rádio, foram informados do furto. Nas proximidades do local onde ocorrera a subtração, mais precisamente em um ponto de ônibus, os militares divisaram o réu. Ele tentava se esquivar da abordagem, se escondendo atrás do ponto. Ele correspondia à descrição do furtador contida na notícia de crime. Durante a abordagem, nas vestes do réu, não foi achado ilícito. Porém, durante a entrevista, ele confessou o furto e indicou uma lixeira como sendo o local onde escondera os cabos. Simultaneamente à entrevista feita por Raony, Luiz achou os fios. A prova oral é coroada pelo auto de exibição e apreensão de fl.11. Existe, pois, certeza visual do furto e da autoria. A alegação de que Moacir teria autorizado o réu a empalmar os cabos não é verdadeira. Se o fosse, ele não teria levado o furto ao conhecimento de Rogério. Ademais, se estivesse autorizado a se assenhorar da coisa, o acusado não a teria escondido na lixeira, pois acreditaria na licitude da posse, e teria mencionado o fato aos policiais e à autoridade policial. Não existe espaço para a adoção do princípio da insignificância. O E. Supremo Tribunal Federal vem delineado as margens de aplicação do referido princípio, exigindo para seu reconhecimento quatro condições: a) mínima ofensividade da conduta, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 97.048/RS, Min. Celso de Melo; HC 96. 057/RS, Min. Carlos Brito). O valor da coisa R\$400,00 (fl. 8) está longe de ser desprezível. Trata-se de bem público sujeito a rigoroso controle patrimonial, como foi relatado por Rogério. Ainda que ele não se prestasse a reaproveitamento, contém, em si mesmo, valor significativo, pois feito de cobre. Assim sendo, afirmou a tipicidade material da conduta. Nesses termos, a condenação é de rigor. Na dosagem da pena, verifico que o réu é primário. Os registros criminais em seu nome retratam um inquérito arquivado

e um fato posterior ao presente. Não há informações sobre a conduta social e personalidade do acusado. O juízo de reprovação que recai sobre ele, consideradas circunstâncias e consequências de sua conduta, é regular para o tipo. Assim sendo, fixo a pena base no mínimo para o furto: um ano de reclusão e 10 dias multa. Faço provisória a pena base à míngua de circunstâncias legais que possam ser conhecidas. Nos termos da Súmula 231, STJ as atenuantes, mesmo a confissão, não autorizam a redução da pena a quem do mínimo. O acusado é primário. A coisa é de pequeno valor. Em consequência, concedo ao réu o privilégio e, com fundamento no artigo 155, § 2º, CP, considerando a baixa ofensividade da conduta, imponho ao acusado tão somente a pena pecuniária. Atento às condições econômicas do réu, arbitro o valor do dia-multa no mínimo, a ser calculado e atualizado nos termos do artigo 49 do Código Penal. Posto isso, em nome do Povo e da República do Brasil, JULGO PROCEDENTE a acusação contra IGOR LOPES ARENCIANO SILVERIO, RG. 43.596.294, nascido em 21.11.1995, e declaro ele incurso nas sanções do artigo 155, "caput" e § 2º, do Código Penal e o condeno a pagar dez dias-multa, a serem calculados como acima disposto e atualizados. Condeno o acusado ao pagamento das custas. Contudo, com base no art. 98, § 3º, CPC, suspendo a cobrança até mudança comprovada na fortuna do réu. Não há bens. Os cabos foram restituídos. Logo, não há lugar para fixação de indenização mínima. Anoto que, desde o recebimento da denúncia (16.7.18, fl. 59), até a presente data, transcorreram três anos, sete meses e vinte e oito dias, uma vez descontado o período em que o feito ficou suspenso (de 1.4.19, fl. 102, a 10.12.19, fl. 137)." Termo de Recurso - Após, pela Dr. Promotora de Justiça e pelo réu foi declarado que não se conformam com a r. sentença supra, e que dela desejam recorrer para a Superior Instância, requerendo sejam seus recursos recebidos e processados na forma da lei. Pelo MM. Juiz foi decidido: Recebo os recursos. Abra-se vista às partes para apresentação de razões. Foi dada esta por publicada em audiência, considerando-se intimados os presentes. A gravação da audiência poderá ser visualizada no portal E-SAJ do TJSP, estando disponível logo após o termo de audiência. NADA MAIS. Do que, para constar lavrei o presente termo que vai devidamente assinado, conforme. Eu, Regina Helena Assis, escrevente técnico judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA